



GESTION INTEGRAL DE COLONIAS FELINAS

Pasos practicos - Argumentos legales - Estrategia negociadora

Ley 7/2023 Arts.38-42 | LBRL Arts.25-26 | RDLeg 2/2004 Haciendas Locales

Metodo CER | Diputaciones y CC.AA. como apoyo subsidiario obligatorio



INCUMPLIR LA LEY no se justifica con falta de presupuesto

Si hay dinero para FIESTAS, tiene que haber para COLONIAS

Fiestas = DISCRECIONAL | Colonias = OBLIGACION LEGAL PRIORITARIA

No gestionar auxilio externo = Deficiencia de planificacion administrativa

Pedir subvenciones NO sustituye la obligacion de presupuestar

Pasos practicos para conseguir la aprobacion de tu partida



BIENVENIDA: QUE VAS A APRENDER HOY

Esta masterclass tiene un objetivo **claro y practico**: que salgas de aqui con las herramientas, los argumentos legales y los pasos concretos para **conseguir que tu Ayuntamiento apruebe una partida presupuestaria especifica para la gestion integral de las colonias felinas de tu municipio**.

No es teoria. Vamos a trabajar **argumentos reales, escritos, reuniones y estrategias**. Porque la ley esta de tu lado, y saber usarla es el primer paso.

Argumentos legales

Que leyes citar en escritos y reuniones para que el Ayuntamiento no pueda negarse.

Pasos practicos

Guia completa: desde el primer escrito hasta la aprobacion de la partida.

Como negociar

Que decir en reuniones, como rebatir excusas y que prioridades exigir.



BASE LEGAL: COMPETENCIAS OBLIGATORIAS DEL AYUNTAMIENTO

El argumento que debes dominar y repetir en cada reunion y cada escrito: **la gestion de colonias felinas NO es una opcion. Es una obligacion legal** que nace de dos pilares normativos:

LBRL - Art. 25.2

Competencias propias municipales obligatorias

- Letra f): Proteccion del medio ambiente — los gatos de colonia son parte del ecosistema urbano.
- Letra j): Proteccion de la salubridad publica — colonia sin gestion = riesgo sanitario real.
- El Ayuntamiento tiene competencia PROPIA y OBLIGATORIA en estas materias.
- No puede alegar falta de atribucion competencial: la ley se la otorga expresamente.

LBRL - Art. 26

Servicios minimos obligatorios para todos los municipios

- Todo municipio debe garantizar la salubridad publica, sin importar su tamano.
- El control de fauna urbana es inherente a esa obligacion de salubridad publica.
- No existe umbral de poblacion que exima al Ayuntamiento de gestionar sus colonias.
- La omision de estos servicios es incumplimiento legal, no una opcion presupuestaria.

Ley 7/2023 - Arts. 38 al 42

Obligaciones especificas sobre colonias felinas

- Art. 38: Obligacion de aplicar el Metodo CER (Captura, Esterilizacion, Retorno).
- Art. 39: Obligacion de registrar y censar todas las colonias del municipio.
- Art. 40: Todos los gatos de colonia deben estar identificados con microchip y vacunados.
- Art. 41: Atencion veterinaria, desparasitacion y alimentacion son obligaciones municipales.
- Art. 42: Prohibicion expresa de sacrificio sin gestion alternativa previa.



POR QUE LA FALTA DE PRESUPUESTO NO ES UNA EXCUSA

PRINCIPIO JURIDICO FUNDAMENTAL

La falta de presupuesto NO justifica el incumplimiento de una obligacion legal.

El consistorio tiene el deber de planificar sus recursos para cumplir la ley.

Cuando un Ayuntamiento alega 'no tenemos presupuesto para las colonias', esta cometiendo un **error juridico grave**. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina administrativa son claras:

Lo que dice el Ayuntamiento	La realidad juridica
"No tenemos presupuesto"	Deben planificarlo. La obligacion legal precede al presupuesto.
"No es prioritario"	La ley lo hace prioritario. No es discrecional.
"Somos un municipio pequeno"	El Art. 26 LBRL no distingue por tamano. Todos estan obligados.



FIESTAS VS COLONIAS: EL ARGUMENTO DEFINITIVO

Si hay dinero para FIESTAS, tiene que haber dinero para COLONIAS

Las fiestas son un gasto DISCRECIONAL. Las colonias son una OBLIGACION LEGAL PRIORITARIA.

Presupuestar fiestas antes que cumplir la ley es una inversion irregular del orden de prioridades.

Este es uno de los argumentos mas poderosos que puedes usar en una reunion o en un escrito:

FIESTAS LOCALES	GESTION DE COLONIAS
Gasto VOLUNTARIO y discrecional	Gasto OBLIGATORIO por ley
Sin base legal que lo exija	Exigido por Ley 7/2023 y LBRL
Puede reducirse o eliminarse	NO puede eliminarse sin incumplir la ley
Prioridad: BAJA (discrecional)	Prioridad: ALTA (obligacion legal)



DIPUTACIONES Y CC.AA.: AUXILIO OBLIGATORIO

Cuando un municipio alega que no tiene capacidad economica o tecnica, existe un mecanismo legal especifico: el **auxilio y cooperacion de las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autonomas**. Pero ojo: este auxilio no sustituye la obligacion del Ayuntamiento.

LBRL - Art. 26.3 y 36

Cooperacion provincial obligatoria

- Las Diputaciones Provinciales tienen la obligacion de asistir a los municipios de menor capacidad.
- Esta asistencia incluye apoyo tecnico, juridico Y economico para el cumplimiento de sus competencias.
- El municipio tiene DERECHO a reclamar esta asistencia si demuestra insuficiencia de medios.
- La Diputacion no puede negarse si el municipio acredita la necesidad de apoyo.

Comunidades Autonomas

Obligacion de apoyo subsidiario

- Las CC.AA. tienen competencia en bienestar animal y deben apoyar a los municipios que no lleguen.
- Pueden establecer convenios, subvenciones y apoyo tecnico para la gestion de colonias.
- La Junta o Gobierno Autonómico puede ser interpelado si el municipio no recibe apoyo.
- La Ley 7/2023 impone a las CC.AA. supervisar el cumplimiento municipal.

ARGUMENTO CLAVE: LA DOBLE NEGLIGENCIA

Si el Ayuntamiento no ha solicitado auxilio a la Diputacion o a la CC.AA.,
significa que no ha gestionado la obtencion de los fondos necesarios.
Esto es una DEFICIENCIA DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA,
que tampoco le exime de sus obligaciones legales.

Como usarlo en tus escritos: Pregunta expresamente al Ayuntamiento si ha solicitado asistencia tecnica o economica a la Diputacion Provincial. Si la respuesta es no, tienes un argumento adicional de negligencia administrativa.



ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO LOCAL: LEY DE HACIENDAS LOCALES

Para pedir correctamente una partida presupuestaria, necesitas entender como funciona el presupuesto municipal. El marco legal es el **Real Decreto Legislativo 2/2004, Ley Reguladora de Haciendas Locales (LRHL)**.

LRHL - Art. 162 a 168

Estructura del presupuesto municipal

- El presupuesto se organiza por AREAS DE GASTO, POLITICAS y PROGRAMAS presupuestarios.
- Area 1: Servicios publicos basicos — incluye medio ambiente y salubridad (donde va la partida).
- Cada partida se identifica con un codigo: Area + Programa + Clasificacion economica.
- La partida para colonias deberia estar en: 170 (Medio Ambiente) o 172 (Proteccion Animal).
- El Pleno municipal es quien aprueba el presupuesto general cada ano.



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PUEDES EXIGIR

Si el presupuesto ya esta aprobado sin partida para colonias, puedes exigir una **modificacion presupuestaria**. La LRHL prevé cuatro mecanismos:

1

TRANSFERENCIA DE CREDITO

Mover dinero de otras partidas (incluso de fiestas) a la nueva partida de colonias. Especialmente valido cuando hay fondos en partidas discrecionales. No necesita financiacion externa.

2

CREDITO EXTRAORDINARIO

Crear una partida nueva con financiacion mediante prestamo o usando el REMANENTE DE TESORERIA (ahorros del ano anterior). Ideal cuando no hay partida preexistente.

3

SUPLEMENTO DE CREDITO

Ampliar una partida existente que se ha quedado insuficiente para cubrir todos los gastos de gestion de colonias. Se financia igual que el credito extraordinario.

4

AMPLIACION DE CREDITO

Solo aplicable a partidas que el presupuesto declara ampliables. Debes verificar previamente si la partida de colonias tiene esta condicion en las bases de ejecucion.

RESUMEN: EXIGE UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Si no hay partida: Credito Extraordinario usando el Remanente de Tesoreria.

Si hay partida pero es insuficiente: Suplemento de Credito.

Si sobra dinero en fiestas u otras discrecionales: Transferencia de Credito.

Cualquiera de estas opciones es legal, viable y exigible.



SUBVENCIONES: COMPLEMENTO, NO EXCUSA

PRINCIPIO ESENCIAL

Solicitar subvenciones es INDEPENDIENTE de la obligacion de presupuestar.

El Ayuntamiento no puede esperar a obtener una subvencion para cumplir la ley.

La subvencion es un complemento que puede enriquecer la gestion, no un sustituto.

Uno de los argumentos que usaran los Ayuntamientos es: 'Estamos esperando a ver si nos conceden una subvencion'. **Esto es jurídicamente inválido** por varias razones:

Por que no vale esperar la subvencion

Argumentos juridicos

- La subvencion es incierta: puede no concederse, puede retrasarse, puede tener condiciones.
- La obligacion legal es inmediata e incondicional: no esta supeditada a financiacion externa.
- El Ayuntamiento debe presupuestar con sus propios fondos y buscar subvenciones paralelamente.
- Si obtiene la subvencion, puede incorporarla al presupuesto como ingreso finalista adicional.
- No gestionar el auxilio externo es tambien una deficiencia de planificacion administrativa.

Como explotarlo en tu escrito: Pregunta expresamente si el Ayuntamiento ha solicitado subvenciones disponibles (Diputacion, CC.AA., fondos europeos FEADER, etc.). Si no lo ha hecho, tienes otro argumento de negligencia. Si lo ha hecho, recuérdale que eso no le exime de presupuestar con fondos propios.



QUE DEBE CUBRIR LA PARTIDA: METODO CER Y OBLIGACIONES

La partida presupuestaria debe cubrir **todos los elementos obligatorios** que exige la Ley 7/2023. Detalla esto en tus escritos para que el Ayuntamiento no pueda alegar desconocimiento:

Asistencia veterinaria y urgencias

Revision rutinaria, cirugía de esterilización y atención de urgencias. Convenio con clínicas colaboradoras o servicio veterinario municipal.

Vacunación obligatoria

Trivalente (panleucopenia, rinotraqueitis, calicivirus) y antirrábica. Periodicidad según protocolo veterinario.

Microchip identificación

e

Obligación de la Ley 7/2023. Registro en REIAC a nombre de la asociación gestora o del Ayuntamiento.

Desparasitación

Interna y externa: pulgas, garrapatas, acaros y parásitos internos. Tratamientos individuales y control ambiental.

Alimentación de la colonia

Puntos de alimentación controlados. Coste de pienso adaptado y agua fresca permanente.

Gestión del censo y programa

Mantenimiento del registro de la colonia, fichas individuales, seguimiento y actualización continua.



PASOS PRACTICOS PARA CONSEGUIR LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

Sigue estos pasos en orden. Cada uno genera documentacion que refuerza el siguiente y construye el expediente administrativo que necesitaras si hay que recurrir:

1

COMPRUEBA SI EXISTE PARTIDA EN EL PRESUPUESTO VIGENTE

Accede a la web del Ayuntamiento y descarga el presupuesto general aprobado.
Busca partidas en el Area 170 (Medio Ambiente) o 172 (Proteccion Animal).
Comprueba si hay alguna consignacion para fauna urbana, colonias o CER.
Si no existe ninguna partida, tienes base para iniciar el proceso.

2

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Si no encuentras la informacion online, envia un escrito de Derecho de Acceso.
Pregunta expresamente: existe partida para Metodo CER, alimentacion y atencion veterinaria?
Pregunta si existe un Programa de Gestion de Colonias aprobado.
Plazo de respuesta del Ayuntamiento: 1 mes (ampliable a 2 en casos complejos).

3

SI NO CONTESTA: DEFENSOR DEL PUEBLO Y CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Si transcurre 1 mes sin respuesta, interpone queja ante el Defensor del Pueblo.
Presenta reclamacion ante el Consejo General de Transparencia y Buen Gobierno.
Estos organismos pueden requerir al Ayuntamiento que responda y actue.
Esta presion externa refuerza significativamente tu posicion negociadora.

4

ESCRITO FORMAL EXIGIENDO EL PRESUPUESTO Y EL AUXILIO EXTERNO

Envia escrito al Ayuntamiento exigiendo la aprobacion de partida presupuestaria.
Solicita que pidan asistencia tecnica y economica a la Diputacion Provincial.
Solicita que gestionen subvenciones disponibles de la CC.AA. y fondos europeos.
Cita expresamente: Ley 7/2023 Arts.38-42, LBRL Arts.25-26, RDLeg 2/2004.

5

SI NO CONTESTAN EN 3 MESES: DENUNCIA Y ESCALADA

Interpone queja ante el Defensor del Pueblo por incumplimiento legal.
Presenta DENUNCIA ADMINISTRATIVA ante el Gobierno Autonómico (Consejeria competente).
La Comunidad Autonoma puede sancionar al Ayuntamiento y subrogarse en sus funciones.
Considera recurso contencioso-administrativo por inactividad de la Administracion.



REUNIONES PRESENCIALES: QUE PRESENTAR Y QUE PEDIR

Antes de la reunion, haz el censo de tu colonia y solicita a tu veterinario que elabore una **hoja de presupuesto detallada** con el coste real de: CER, microchip, vacunacion y desparasitacion. Ese documento es tu argumento economico mas poderoso.

EN LA REUNION PRESENCIAL, DEBES PEDIR ESTAS TRES COSAS:

1. Partida presupuestaria completa (o modificacion presupuestaria inmediata)
2. Aprobacion formal del Programa de Gestion de Colonias del municipio
3. Acreditacion de las gestiones de auxilio realizadas ante la Diputacion Provincial

Argumentos clave para la reunion presencial:

La ley os obliga	Arts. 38-42 Ley 7/2023 y Arts. 25-26 LBRL no dejan margen de discrecionalidad.
No es una cuestion de dinero	Es una cuestion de planificacion. Si hay para fiestas, hay para esto.
El remanente de tesoreria existe	Si tienen ahorro de ejercicios anteriores, pueden hacer un credito extraordinario hoy.
La Diputacion debe ayudar	Si no se les ha pedido apoyo, eso es negligencia administrativa que podemos documentar.
Las subvenciones son aparte	Deben presupuestar ya, y solicitar subvenciones paralelamente, no esperar.
El incumplimiento tiene consecuencias	Denuncia ante CC.AA. y posible responsabilidad patrimonial del consistorio.

OBJETIVO FINAL: CONSEGUIR EL PRESUPUESTO GENERAL

Con partida propia aprobada en el presupuesto municipal, con modificacion presupuestaria inmediata, con auxilio de la Diputacion Provincial y con las subvenciones gestionadas paralelamente.
Ese es el exito de esta masterclass: que tu colonia tenga respaldo institucional y economico real.